**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية الوطنية**

**الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات**

**امتحان بكالوريا التعليم الثانوي** دورة: **2023**

**الشعبة: تسيير واقتصاد**

**اختبار في مادة: القانون** المدة: **02 سا و30 د**

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**

**الموضوع الأول**

**الجزء الأول: (06 نقاط)**

أجب عن الأسئلة التّالية:

**1)** أُذكر أسباب ظاهرة ازدياد النّفقة العامّة.

**2)** بيّن أسباب انقضاء شركة التّضامن.

**3)** عدّد الأخطاء الجسيمة التي يترتّب عنها حالة عزل العامل.

**الجزء الثاني: (06 نقاط)**

**السّند:**

- السيد "**فؤاد**" يبلغ من العمر 42 سنة، يملك القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، يرغب في اقتناء مسكن مساحته 220 متر مربع.
- تفاوض السيد "**فؤاد**" مع الوكالة العقارية "**القدس**" حول اقتناء مسكن، فعُرضت عليه عيّنة من المساكن، وبعد المعاينة والتّفاوض تمّ الاتفاق على مسكن مساحته 220 متر مربع بمبلغ 20 مليون دج.
- حرّر الموثق وثيقة نقل ملكية المسكن وقام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- سدّد السيد "**فؤاد**" ثمن المسكن، واستلم المفتاح من لدى الوكالة العقارية "**القدس**".

**المطلوب: اعتمادا على الوضعية وعلى مكتسباتك القبليّة أجب عمّا يلي:**

**1)** ما اسم الوثيقة التي حرّرها الموثق لإثبات نقل ملكيّة المسكن؟ عرّفها.

**2)** استخرج من السّند الأركان التي يقوم عليها الاتفاق المبرم بين السيد "**فؤاد**" والوكالة العقّارية "**القدس**".

**3)** اذكر آثار هذا الاتفاق بالنسبة للطّرفين.

**الجزء الثالث: (08 نقاط)**

**الوضعية:**

تعاقد 48 شخصًا على تأسيس شركة "**النور**" لإنتاج الألواح الشمسية.

**1) من القانون التّأسيسي للشّركة تمّ استخراج البيانات التّالية:**

- رأس مال الشّركة 800 مليون دينار جزائري.
- الحصص ذات القيم الاسمية متساوية في شكل سندات غير قابلة للتّداول، ولا يسأل الشّريك عن ديون الشّركة إلا بقدر الحصّة المقدّمة في رأس مالها.
- حصص الشركاء ملخّصة كالتّالي:
  - **الشّريك سمير**: قطعة أرض قيمتها 200 مليون دينار جزائري.
  - **الشّريك أحمد**: منشآت تقنية، معدّات وأدوات صناعية: 150 مليون دينار جزائري.
  - **الشّريك إبراهيم**: الإشراف على إدارة الشّركة بحكم خبرته في مجال المشروعات الهندسية.
  - **باقي الشّركاء**: حصص نقدية ما تبقى من رأس مال الشركة.

**2) معلومات أخرى حول الشركة:**

- عدَدُ عمّال الشّركة 70 عاملا على اختلاف رتبهم ووظائفهم.
- من أجل التّسيير الحسن للشّركة تعقد اجتماعات تفاوضية دورية بين إدارة الشّركة وممثلي العمّال يتمّ فيها دراسة ظروف وشروط العمل.
- بعد سنة من نشاط الشّركة توفي الشّريك "**سمير**"، أبدى جميع الشركاء موافقتهم المبدئية على انضمام الورثة الشّرعيين له للشركة البالغ عددهم أربعة (04) أفراد (يتمتّعون بكامل الأهلية).

**العمل المطلوب: انطلاقا من الوضعيّة واعتمادا على ما درست أجب عما يلي:**

**1)** حدّد الطّبيعة القانونية لشركة "**النّور**". برّر إجابتك.

**2)** ماهي الإجراءات الشّكلية اللازمة لتأسيس هذا النّوع من الشّركات؟

**3)** برّر قبول انضمام الشّريك "**إبراهيم**" كشريك في الشّركة.

**4)** هل بإمكان باقي الشّركاء تأجيل مساهمتهم النّقدية وقت تحرير عقد تأسيس الشّركة؟ برّر إجابتك.

**5)** كيف تسمى الاجتماعات التّفاوضية الدّورية التي تعقد بين إدارة الشّركة وممثلي العمّال؟ عرّفها.

**6)** إذا ثار نزاع بين إدارة الشّركة والعمّال حول المسائل المهنية، ما هي إجراءات تسوية هذا النّزاع؟

**7)** هل ستستمر الشّركة في نشاطها بعد انضمام ورثة الشّريك المتوفى؟

**انتهى الموضوع الأول**

## الموضوع الثاني

**الجزء الأول: (06 نقاط)**

**1)** عرّف النّزاعات الجماعية للعمل.

**2)** أُذكر:

أ- المبادئ الأساسية للميزانية العامّة.

**ب-** خصائص الضريبة.

**3)** عرّف الضريبة على الدّخل الإجمالي واذكر الأشخاص الخاضعين لها.

**الجزء الثاني: (06 نقاط)**

**السّند 01:**

**ورد في المادّة 552 و563 من القانون التّجاري الجزائري ما يلي:**

[يتألف عنوان الشّركة من أسماء جميع الشّركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة "وشركاؤهم"].

[في حالة إفلاس أحد الشّركاء أو منعه من ممارسة مهنته التّجارية أو فقدان أهليّته، تنحلّ الشّركة، ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرّر باقي الشّركاء ذلك بإجماع الآراء].

**السّند 02:**

**نصّت الفقرة الثانية من المادّة 567 من القانون التّجاري الجزائري على ما يلي:**

[... يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقلّ عن خُمُس ($\frac{1}{5}$) مبلغ الرأسمال التّأسيسي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدّة مراحل بأمر من مسيّر الشّركة وذلك في مدّة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشّركة لدى السّجل التّجاري...].

**المطلوب: بالاعتماد على السّندين 01 و02 وعلى ضوء ما درست:**

**1)** استنتج الطّبيعة القانونيّة لكلّ شركة حسب كل سند. برّر إجابتك.

**2)** أُذكر سببا خاصّا آخر غير وارد في السّند 01 يؤدي إلى انقضاء الشّركة.

**3)** ما طبيعة الحصص الأخرى غير الواردة في السّند 02 التي يمكن تقديمها في الشّركة؟

**4)** قارن بين الشّركتين المشار إليهما في السّند 01 و02 من حيث:

عدد الشركاء، مسؤوليّة الشّريك، تداول الحصص.

**الجزء الثالث: (08 نقاط)**

**الوضعية:**

**1) معلومات مستخرجة من عقد تأسيس شركة "الأمل":**

- تاريخ تأسيس شركة "**الأمل**" 2020/01/02.
- تأسيس الشّركة كان دون اللّجوء العلني للإدخار.
- عدد الشّركاء المؤسسين عشرة (10)، اقتصر الاكتتاب عليهم، وتمّت عملية التّسجيل لدى الموثق.
- رأس مال الشّركة 3000000 دج.
- نشاط الشّركة: إنتاج وبيع المنتجات الصيدلانية والشّبه الطبية.

**2) معلومات إضافية أخرى عن شركة "الأمل":**

- تُحل شركة "**الأمل**" إذا خُفض الأصل الصافي لها بفعل الخسائر الثّابتة المسجّلة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع $(\frac{1}{4})$ رأس مالها.
- لتوسيع القدرات التّخزينية للشّركة، تعاقدت مع أحد الخواص على اقتناء مستودع بمبلغ 200000 دج، تمّت العملية لدى الموثق.
- للشّركة عمّال دائمون، وبسبب الطّلب المتزايد على منتجاتها، وظّفت الشّركة عمّالا إضافيين لمدة سنة واحدة.
- وافقت إدارة الشركة على منح عطلة غير مدفوعة الأجر للعاملة "**خديجة**" لمدة ثلاثة (03) أشهر قصد تفرغها لمهام شخصية.
- أحيل العامل "**كمال**" على المجلس التأديبي بسبب إفشائه طريقة صنع الأدوية لشركة منافسة، لذلك صدر في حقه قرار التّسريح التّأديبي عن العمل.

**المطلوب: بناء على الوضعية وعلى ضوء ما درست:**

**1)** ما هو النّوع القانوني لشركة "**الأمل**"؟ برّر إجابتك.

**2)** اشرح طريقة تأسيس شركة "**الأمل**".

**3)** ما نوع العقد المبرم بين شركة "**الأمل**" وأحد الخواص؟ اشرح الأركان الشّكلية لهذا العقد.

**4)** استخرج أنواع عقد العمل الواردة في الوضعية، برّر إجابتك.

**5)** بيّن مدى مشروعية منح شركة "**الأمل**" عطلة غير مدفوعة الأجر للعاملة "**خديجة** ".

**6)** هل قرار التّسريح التّأديبي للعامل "**كمال**" قانوني؟ برّر إجابتك.

**انتهى الموضوع الثاني**